

Gestion des risques et gestion d'actifs

Chapitre 9 : Risque, réglementation et organisation

Jaouad Madkour

5 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

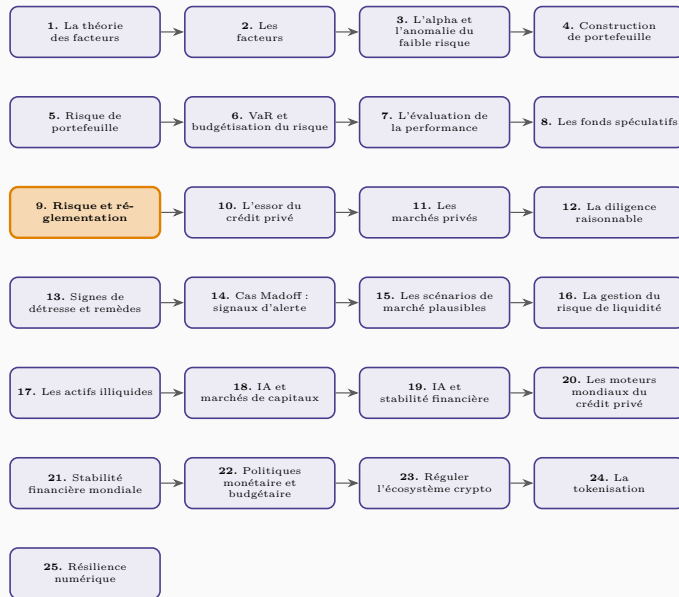
La gouvernance du risque au sein d'une société de gestion

Le cadre réglementaire

Structure organisationnelle et conflits d'intérêts

Synthèse

Où en sommes-nous?



La gouvernance du risque au sein d'une société de gestion

Indépendance de la fonction risque

Le rôle du responsable de la gestion des risques

Un responsable de la gestion des risques (*chief risk officer*, ou une fonction équivalente) doit disposer d'une indépendance hiérarchique réelle vis-à-vis des gérants de portefeuille et des traders, en général par un rattachement direct au directeur général ou à un comité des risques distinct du comité d'investissement. Cette indépendance conditionne sa capacité effective à alerter, voire à imposer une réduction de position, lorsque le risque pris dépasse les limites fixées — une autorité qui reste largement théorique si le responsable du risque dépend budgétairement ou hiérarchiquement des gérants qu'il est censé superviser.

Trois lignes de défense

Le cadre des « trois lignes de défense », largement répandu dans l'industrie financière, distingue la première ligne (les preneurs de risque eux-mêmes — gérants et traders, responsables au quotidien du respect des limites), la deuxième ligne (les fonctions de gestion du risque et de conformité, qui définissent le cadre et surveillent son respect de manière indépendante) et la troisième ligne (l'audit interne, qui vérifie périodiquement l'efficacité des deux premières lignes). Une société de gestion de petite taille peine souvent à séparer réellement ces trois lignes, faute d'effectifs suffisants — un point de vigilance classique en diligence raisonnable opérationnelle.

Le cadre réglementaire

De la crise financière à l'enregistrement obligatoire

Le tournant post-crise

Avant la crise financière de 2007-2009, la plupart des gérants de fonds spéculatifs américains échappaient à l'enregistrement auprès du régulateur des marchés (la SEC) grâce à des exemptions fondées sur le nombre limité de leurs clients. Le Dodd-Frank Act (2010) a supprimé l'essentiel de ces exemptions, imposant l'enregistrement de la plupart des conseillers en investissement gérant plus de 150 millions de dollars d'actifs et créant de nouvelles obligations de reporting confidentiel au régulateur (formulaire PF) sur l'exposition, le levier et la liquidité des fonds gérés — des données destinées à permettre une surveillance macroprudentielle du risque systémique porté par l'industrie.

Un cadre équivalent en Europe

En Europe, la directive AIFMD (*Alternative Investment Fund Managers Directive*, 2011) impose un régime d'agrément et de surveillance comparable aux gestionnaires de fonds alternatifs — exigences de fonds propres, séparation des fonctions de gestion et de dépositaire, limites et déclarations sur l'effet de levier — reflétant la même préoccupation post-crise : rendre visible aux régulateurs un secteur jusque-là largement opaque, sans pour autant imposer aux fonds eux-mêmes les contraintes prudentielles propres aux banques.

Structure organisationnelle et conflits d'intérêts

Séparer ce qui doit l'être

La séparation des fonctions clés

Une organisation robuste sépare la gestion de portefeuille (décision d'investissement), la fonction risque (surveillance indépendante), les opérations (règlement, valorisation, rapprochement) et la conformité (respect des règles internes et externes) — chacune rattachée à une ligne hiérarchique distincte, de sorte qu'aucune personne ne cumule à la fois le pouvoir de décider une transaction, celui de la valoriser et celui de la valider comptablement. Cette séparation des tâches constitue la protection la plus efficace contre la fraude interne, bien avant tout contrôle a posteriori.

Des conflits d'intérêts multiples

Une société de gestion fait face à des conflits d'intérêts récurrents : entre ses propres intérêts commerciaux (maximiser les actifs sous gestion et les commissions) et ceux de ses clients (obtenir la meilleure performance nette possible); entre différents fonds gérés simultanément par la même équipe, lorsque l'allocation d'une opportunité d'investissement limitée doit être arbitrée entre eux (*trade allocation*); ou encore lorsque des employés du gérant investissent personnellement aux côtés des fonds qu'ils gèrent, ce qui peut créer des incitations à privilégier certaines positions. Des politiques écrites de répartition des opérations et de négociation pour compte propre, contrôlées par la fonction conformité, visent à documenter et limiter ces conflits.

Un organe de gouvernance dédié

Un comité des risques, réunissant généralement le directeur des investissements, le responsable du risque et la direction générale, se réunit à fréquence régulière pour examiner les expositions agrégées du fonds, valider les limites de risque, discuter des résultats des tests de résistance et statuer sur toute dérogation demandée par un gérant de portefeuille. La documentation formelle de ces réunions — ordre du jour, décisions, dérogations accordées et leur justification — constitue une pièce centrale de toute diligence raisonnable opérationnelle ultérieure.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Une gouvernance du risque crédible repose sur l'indépendance hiérarchique réelle de la fonction risque, formalisée par le cadre des trois lignes de défense, et sur une séparation stricte entre gestion de portefeuille, risque, opérations et conformité. Depuis la crise financière, cette gouvernance interne s'inscrit dans un cadre réglementaire renforcé — enregistrement et reporting obligatoires aux États-Unis via Dodd-Frank, agrément et surveillance en Europe via l'AIFMD — qui vise à rendre visible aux autorités un risque systémique auparavant largement invisible. Ces éléments organisationnels, souvent difficiles à observer de l'extérieur, complètent directement les quatre volets de la diligence raisonnable présentés au chapitre 12 et préparent l'examen, dans les chapitres suivants, de deux segments en forte croissance de la gestion d'actifs : le crédit privé et les marchés privés.